

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, BRANDING E GESTÃO DE CONTEÚDO

Instrumento Particular com Força de Obrigação entre as Partes

DAS PARTES

CONTRATANTE: Academia It's Power, estabelecimento comercial do ramo de atividades físicas e bem-estar, com endereço situado na cidade de **Cláudio, Estado de Minas Gerais**, endereço eletrônico: **academiapower.com.br**, inscrita no CNPJ sob o n.º _____.____/____-____, neste ato representada por seu responsável legal, Sr(a). _____, portador(a) do CPF n.º _____.____-____, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: **Rafael Henrique Cordeiro Santos**, profissional autônomo especializado em Growth & Branding Strategy, Marketing Digital e Desenvolvimento de Ecossistemas Digitais, atuante sob o nome comercial **SrChZ Technologies** (WebSrChZ), portador do CPF n.º **145.510.176-12**, residente e domiciliado na cidade de Cláudio, Estado de Minas Gerais, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**.

As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebram o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Marketing Digital, Branding e Gestão de Conteúdo**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir dispostas, observada a legislação vigente, em especial a Lei n.º 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA 1.ª — DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO, de serviços especializados de **Gestão de Conteúdo Audiovisual, Marketing Digital Estratégico, Roteirização, Ideação Criativa e Gerenciamento de Tráfego Pago** para as redes sociais da CONTRATANTE, notadamente Instagram, TikTok e YouTube Shorts, conforme o escopo detalhado na Cláusula 2.ª deste instrumento.

§ 1.º — A metodologia aplicada visa posicionar a Academia It's Power como referência de excelência, sofisticação acessível e pertencimento comunitário no mercado fitness de Cláudio-MG e região, por meio de conteúdo orientado a três métricas principais: alcance, engajamento e percepção de marca.

§ 2.º — O presente contrato é estruturado em fases progressivas, iniciando-se por um **período de teste de 30 (trinta) dias**, conforme disciplinado na Cláusula 3.ª, seguido de planos de prestação de serviços de caráter continuado.

CLÁUSULA 2.ª — DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços prestados pelo CONTRATADO compreenderão, conforme a fase contratual vigente, as seguintes atividades e entregas:

I — Atividades de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO:

- Ideação e curadoria criativa dos conteúdos audiovisuais;
- Elaboração de roteiros de vídeo com estrutura de hook, desenvolvimento e chamada para ação;
- Planejamento editorial mensal com distribuição temática e datas comemorativas;
- Gestão estratégica das redes sociais (Instagram, TikTok e YouTube Shorts);
- Produção de copies, legendas e direcionamento visual para cada publicação;
- Elaboração e envio de relatório mensal de desempenho com análise de métricas;
- Gestão de Meta Ads (Facebook e Instagram), quando contratado o Plano Growth;
- Reunião mensal de alinhamento estratégico com a CONTRATANTE.

II — Atividades operacionais de terceiro subcontratado pelo CONTRATADO:

- Captação de imagem e som nas dependências da CONTRATANTE;
- Edição e finalização dos vídeos com identidade visual definida.

§ 1.º — O volume mensal de produção é de **12 (doze) vídeos**, distribuídos na cadência de 3 (três) vídeos por semana, contemplando adaptação para feed, stories e demais formatos pertinentes a cada plataforma.

§ 2.º — Os planos de prestação de serviços e seus respectivos escopos detalhados são apresentados na tabela abaixo:

PLANO	ENTREGAS MENCIAIS	VALOR MENSAL
Período de Teste <i>(1.º mês — Fase de Descoberta)</i>	12 vídeos/mês (3/semana) · Ideação e roteirização · Captação e edição · Planejamento editorial · Suporte a stories · Relatório de descoberta de narrativa	R\$ 1.200,00
Plano Essencial <i>(Meses 2 a 4 — Presença Contínua)</i>	12 vídeos/mês (3/semana) · Ideação e roteirização · Captação e edição · Planejamento editorial mensal · Suporte a stories · Reunião mensal · Relatório de desempenho	R\$ 2.800,00
Plano Growth <i>(Mês 5 em diante — Performance)</i>	Tudo do Plano Essencial, acrescido de: stories diários · campanhas sazonais · gestão de Meta Ads (Facebook e Instagram) · lookalike audience · relatório de performance com CPL e ROI · estratégia de crescimento e escalonamento	R\$ 4.500,00

§ 3.º — A verba destinada ao tráfego pago (Meta Ads) é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE e não está incluída nos honorários fixos estabelecidos neste instrumento. A verba mínima recomendada para cada fase será informada pelo CONTRATADO em documento apartado.

§ 4.º — A subcontratação dos serviços operacionais de captação e edição é de inteira responsabilidade do CONTRATADO, não gerando qualquer vínculo, obrigação ou responsabilidade entre o subcontratado e a CONTRATANTE.

§ 5.º — Serviços adicionais não previstos nesta cláusula poderão ser incluídos mediante aditivo contratual escrito, assinado por ambas as partes, com definição prévia de escopo e valor.

CLÁUSULA 3.ª — DO PERÍODO DE TESTE E FASE DE DESCOBERTA

O presente contrato inicia-se por um **Período de Teste de 30 (trinta) dias corridos**, com início em ____ de _____ de 2026 e término em ____ de _____ de 2026, durante o qual será aplicada a metodologia de **Descoberta de Narrativa**.

§ 1.º — O Período de Teste não se destina exclusivamente à produção de conteúdo, mas primordialmente à identificação das narrativas visuais e editoriais que geram maior alcance, engajamento e percepção de valor para a Academia It's Power junto ao seu público-alvo.

§ 2.º — Ao término do Período de Teste, o CONTRATADO apresentará à CONTRATANTE um **Relatório de Descoberta de Narrativa**, contendo:

- Análise comparativa do desempenho dos 12 vídeos produzidos (alcance, engajamento, salvamentos e compartilhamentos);
- Identificação da narrativa dominante que gerou maior conexão com os alunos e potenciais alunos;
- Recomendação estratégica para a fase seguinte, com indicação do plano mais adequado ao objetivo de crescimento da academia;
- Projeção de métricas para os 90 dias subsequentes, caso o contrato seja renovado.

§ 3.º — Ao final do Período de Teste, as partes realizarão uma **Reunião de Alinhamento** para validação dos resultados e definição da continuidade, ajustes ou encerramento do projeto, sem incidência de multa rescisória por qualquer das partes nesta fase.

§ 4.º — Caso a CONTRATANTE opte por não renovar ao término do Período de Teste, fica obrigada a comunicar sua decisão com antecedência mínima de **5 (cinco) dias úteis**, sendo devidos ao CONTRATADO os honorários integrais do período trabalhado.

CLÁUSULA 4.^a — DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de **8 (oito) meses**, com início em **1.º de maio de 2026** e término previsto em **31 de dezembro de 2026**, compreendendo o Período de Teste (1.º mês) e as fases subsequentes (Plano Essencial e Plano Growth), podendo ser renovado mediante instrumento aditivo escrito, firmado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término.

§ 1.º — Após o Período de Teste, cada fase poderá ser rescindida ao término do período respectivo mediante aviso prévio escrito de **30 (trinta) dias**.

§ 2.º — A transição entre planos (Essencial para Growth) dar-se-á mediante acordo formal entre as partes, com novo aditivo contratual que consignará o escopo ampliado e o valor ajustado.

CLÁUSULA 5.ª — DOS HONORÁRIOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os honorários mensais fixos conforme a fase contratual vigente, nos valores consignados na Cláusula 2.ª deste instrumento.

§ 1.º — Os pagamentos deverão ser realizados até o **dia 5 (cinco) de cada mês vigente**, por meio de transferência bancária (PIX ou TED) para a conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada mediante recibo ou fatura.

§ 2.º — O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de **multa moratória de 2% (dois por cento)** sobre o valor inadimplente, acrescida de **juros de mora de 1% (um por cento) ao mês** e correção monetária pelo IGPM/FGV, calculados a partir do primeiro dia de inadimplência.

§ 3.º — O inadimplemento por período superior a **15 (quinze) dias corridos** autoriza o CONTRATADO a suspender a prestação dos serviços, sem prejuízo da cobrança dos valores em aberto, até a regularização da pendência.

§ 4.º — Os honorários poderão ser reajustados anualmente pelo IGPM/FGV acumulado nos últimos 12 (doze) meses, ou a cada transição de fase contratual, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATANTE.

§ 5.º — O total estimado do contrato, considerando sua vigência integral de 8 (oito) meses e os valores médios de cada fase, é da ordem de **R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)**, excluída a verba de tráfego pago de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 6.ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

- Executar os serviços descritos na Cláusula 2.ª com competência técnica, dedicação e dentro dos prazos acordados;
- Apresentar à CONTRATANTE, ao início de cada mês, o planejamento editorial com a distribuição dos conteúdos e roteiros da semana;
- Entregar o Relatório de Descoberta de Narrativa ao término do Período de Teste e o Relatório de Desempenho Mensal nas fases subsequentes;
- Realizar reunião mensal de alinhamento estratégico, presencialmente ou por videoconferência, conforme acordado;
- Comunicar à CONTRATANTE, com a devida antecedência, qualquer impossibilidade de cumprimento de prazo ou entrega;
- Manter absoluto sigilo sobre as informações estratégicas, financeiras e operacionais da CONTRATANTE, na forma da Cláusula 9.ª;
- Gerenciar os acessos às contas de redes sociais e Meta Ads com responsabilidade e segurança, sem compartilhamento com terceiros não autorizados;
- Zelar pela coerência entre os conteúdos produzidos e a identidade visual e diretrizes de marca definidas conjuntamente com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA 7.ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento dos honorários nas datas e condições previstas na Cláusula 5.ª;
- Conceder ao CONTRATADO acesso às contas de redes sociais (Instagram, TikTok, YouTube) e à conta de Meta Ads, com as permissões necessárias à execução dos serviços;
- Disponibilizar o espaço físico da academia para as sessões de captação de conteúdo nos dias e horários previamente acordados entre as partes;
- Designar um responsável interno para comunicação, aprovação de conteúdos e interface com o CONTRATADO;
- Aprovar ou solicitar ajustes nos conteúdos submetidos em até **48 (quarenta e oito) horas** após o envio pelo CONTRATADO, sendo o conteúdo considerado aprovado tacitamente após esse prazo;
- Arcar com a verba de tráfego pago (Meta Ads) e demais custos de plataformas externas de publicidade;
- Fornecer, com brevidade, todas as informações, materiais institucionais e autorizações de uso de imagem necessárias à execução dos serviços;
- Tratar com urbanidade e respeito o CONTRATADO e os profissionais por ele subcontratados.

CLÁUSULA 8.ª — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os conteúdos audiovisuais, roteiros, peças criativas e materiais produzidos no âmbito deste contrato serão de **propriedade da CONTRATANTE** após a quitação integral dos honorários do período em que foram gerados.

§ 1.º — As metodologias estratégicas, frameworks criativos e processos de trabalho desenvolvidos e aplicados pelo CONTRATADO permanecem de sua propriedade intelectual exclusiva, sendo utilizados neste contrato mediante licença de uso restrita à vigência do presente instrumento.

§ 2.º — Em caso de rescisão contratual com honorários em aberto, os materiais produzidos no período inadimplente permanecerão retidos pelo CONTRATADO até a integral quitação dos valores devidos, sem caracterização de inadimplência contratual do CONTRATADO.

§ 3.º — Fica desde já autorizado ao CONTRATADO utilizar os materiais produzidos e os resultados obtidos neste projeto para fins de composição de portfólio profissional, preservando o caráter confidencial dos dados financeiros da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 9.ª — DA CONFIDENCIALIDADE

As partes obrigam-se mutuamente a manter absoluto sigilo e confidencialidade sobre todas as informações a que tiverem acesso em decorrência do presente contrato, incluindo, sem limitação: dados financeiros, estratégias de negócio, base de clientes, informações operacionais, dados pessoais de terceiros e quaisquer outros dados sensíveis.

§ 1.º — A obrigação de confidencialidade vigorará durante toda a execução contratual e por um período de **2 (dois) anos** após o término ou rescisão do presente instrumento.

§ 2.º — A violação desta cláusula sujeitará a parte infratora à responsabilização civil por perdas e danos, incluindo lucros cessantes, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

CLÁUSULA 10.^a — DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA RESCISÓRIA

O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I — Por término do Período de Teste, sem incidência de multa, desde que comunicado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis;

II — Por iniciativa de qualquer das partes, ao término de cada fase (Essencial ou Growth), mediante aviso prévio escrito de 30 (trinta) dias, sem incidência de multa;

III — Por justa causa, imediatamente, em caso de descumprimento grave de cláusula contratual, precedida de notificação escrita com prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização;

IV — Por rescisão imotivada da CONTRATANTE, dentro de uma fase em andamento, mediante pagamento de multa rescisória equivalente a **2 (duas) parcelas mensais** do plano vigente.

§ 1.^º — Em caso de rescisão por justa causa atribuída ao CONTRATADO, a CONTRATANTE pagará apenas os honorários proporcionais ao período efetivamente trabalhado, sem incidência de multa.

§ 2.^º — Por ocasião de qualquer forma de rescisão, o CONTRATADO se obriga a restituir à CONTRATANTE todos os acessos, senhas, credenciais e materiais produzidos que sejam de propriedade desta, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** contados da data da rescisão.

CLÁUSULA 11.^a — DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL

O presente contrato não gera qualquer vínculo empregatício, societário ou de exclusividade entre as partes. O CONTRATADO atua como prestador de serviços autônomo, sendo inteiramente responsável pelo cumprimento de suas obrigações fiscais, previdenciárias e tributárias decorrentes dos serviços prestados.

§ Único — O CONTRATADO poderá, simultaneamente, prestar serviços a outros clientes, desde que inexistam conflitos diretos de interesses com a CONTRATANTE no mesmo mercado geográfico e segmento, devendo comunicá-la previamente em caso de eventual sobreposição.

CLÁUSULA 12.^a — DA RESPONSABILIDADE POR RESULTADOS

O CONTRATADO compromete-se com a excelência técnica na execução dos serviços e com a aplicação das melhores práticas de mercado em marketing digital. Contudo, os resultados quantitativos, tais como aquisição de novos alunos, aumento de faturamento e crescimento de base de seguidores, dependem de variáveis externas ao controle do CONTRATADO, incluindo sazonalidade de mercado, concorrência local, qualidade do atendimento interno da academia e volume do investimento em tráfego pago pela CONTRATANTE.

§ **Único** — A ausência de resultados quantitativos específicos não caracteriza inadimplemento contratual pelo CONTRATADO, desde que comprovada a correta execução das entregas previstas na Cláusula 2.^a deste instrumento.

CLÁUSULA 13.^a — DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR

Nenhuma das partes será responsabilizada por atrasos ou pelo descumprimento de obrigações decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro, incluindo, sem limitação: interrupções ou alterações nas políticas de plataformas digitais (Meta, TikTok, Google/YouTube), pandemia, desastres naturais ou atos governamentais que impeçam a execução normal dos serviços.

CLÁUSULA 14.^a — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 — O presente instrumento constitui o acordo integral entre as partes acerca do objeto nele descrito, substituindo todas as tratativas, propostas e entendimentos anteriores, verbais ou escritos.

14.2 — Qualquer alteração ao presente contrato somente produzirá efeitos se realizada por escrito, mediante aditivo firmado por ambas as partes.

14.3 — A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não importará novação, renúncia de direito ou precedente para situações análogas futuras.

14.4 — Se qualquer disposição deste contrato vier a ser declarada inválida ou inexecutável, as demais cláusulas permanecerão em pleno vigor e eficácia.

14.5 — As partes reconhecem como meio válido de notificação e comunicação formal o e-mail e os aplicativos de mensagem instantânea com confirmação de recebimento, para os fins deste instrumento.

CLÁUSULA 15.^a — DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro da **Comarca de Cláudio, Estado de Minas Gerais**, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios ou controvérsias oriundas do presente instrumento ou a ele relacionadas.

E, por estarem as partes justas e contratadas, lavram o presente instrumento em **2 (duas) vias** de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas, comprometendo-se a cumpri-lo fielmente.

Cláudio, Minas Gerais, _____ de _____ de 2026.

Academia It's Power CONTRATANTE CNPJ n.º ____-____/____-____ Representante: _____	Rafael Henrique Cordeiro Santos Rafael Cordeiro Growth & Branding Strategist SrChZ Technologies · @WebSrChZ CPF n.º 145.510.176-12
Testemunha 1 Nome: _____ CPF: ____-____-____	Testemunha 2 Nome: _____ CPF: ____-____-____